化州市河西街道“2•17”一般其它伤害事故调查报告

日期：2023-10-08 作者： 来源： 化州市应急管理局

2023年2月17日上午11时许，在化州市河西街道办北岸樟村村委会大坡村圆岭山，发生一起车辆维修人员在维修自卸工程车（俗称泥头车）过程中，被泥头车升起的车厢下坠致死事故，造成1名车辆维修人员死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市交通运输局、市住建局、市公安局、市总工会、市人社局、市司法局、河西街道办等有关部门组成的事故调查组，开展相关的事故调查工作。事故调查组经过现场勘查、调查询问、委托专业机构勘察鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事车辆基本情况

涉事车辆为无牌号的泥头车，车头张贴有“内24”的字样（以下简称“内24”车）。车辆属拼装自卸车，无法从车管所查到登记资料（具体情况见“车辆技术鉴定意见”）

（二）涉事车辆持有人及车辆管理情况

经调查，该车是化州市河西街道北岸樟村村委会大坡村和横岭村两条村的村民黎*权等12人集资购买，没有办有营业执照和运输许可，也没有挂靠运输车队。所购买的车辆没有明确由谁具体负责管理，自购买使用以来，未委托专业机构、专业人员进行全面维护、保养。直到发生事故时，12名合伙人还没有分配过利润。

12名村民名单如下：

1.黎*权，男，汉族，1987年7月1日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村大坡村人。

2、黎*炎，男，汉族，1970年12月10日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村大坡村人。

3、黎*贞，男，汉族，1988年3月21日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村横岭村人。

4、黎*旺，男，汉族，1963年10月27日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村大坡村人。

5、黎*超，男，汉族，1982年12月9日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村横岭村人。

6、黎*志，男，汉族，1965年8月18日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村横岭村人。

7、黎*贵，男，汉族，1973年7月29日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村大坡村人。

8、黎*英，男，汉族，1985年9月12日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村横岭村人。

9、黎*春，男，汉族，1969年11月8日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村大坡村人。

10、黎*生，男，汉族，1965年12月23日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村大坡村人。

11、黎*勇，男，汉族，1969年1月30日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村横岭村人。

12、黎*柱，男，汉族，1977年9月2日出生，广东省化州市河西街道办北岸樟村横岭村人。

（三）涉事维修人员情况

廖*泉，男，汉族，1989年4月6日出生，广东省化州市良光镇豺岭田介垌村人，从事汽车修理工作，主要工作方式是流动式现场修车服务。

（四）现场勘查及车辆技术鉴定意见

经委托，茂名市中正旧机动车鉴定评估事务所有限公司对涉事故车辆进行技术鉴定、检测。技术人员对事故现场进行了详细勘查，对该车特别是其液压举升装置和车厢底盘部件进行了认真细致的勘察，对安全支架支撑性能反复进行测试，情况如下：

1、车辆属拼装自卸车（见图1）。该车无车身车架号码、无发动机号码、无车辆出厂铭牌，车身车架未寻获符合除生产商标识LOGO以外的有效识别车辆出厂日期、车身车架识别号、发动机型号、生产厂名称及生产地址等应强制标识的信息，根据车辆实体状况结合现行道路交通法规，该车无有效身份标识信息，车身车架无符合《道路车辆识别代号（VIN）》强制规定的信息，发动机等主要部件未发现有效编码，车辆属拼装自卸车。



图1

2.液压油缸供油管已拆卸，已拆卸的油管螺丝纹路清晰，并无垂直受力刮痕，说明油管为拆卸痕、非外力拉脱（见图2）。现场“内24”自卸车所在位置的地面、车身车架、油箱外表及驾驶室外背部等多处存在油污溅射痕迹，车身底部地面可见用来盛油的胶桶，货车底盘下方地面上见大量泄漏的液压油。

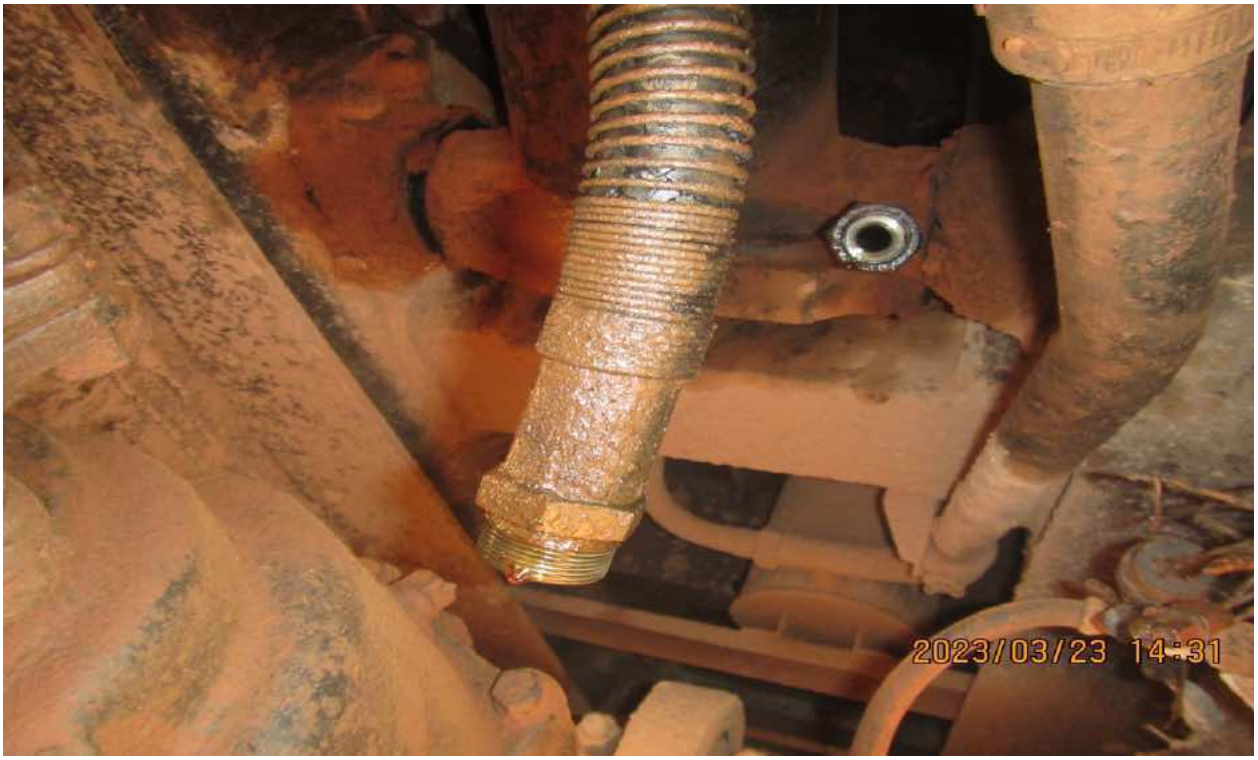


图2

3.未发现安全支架严重扭曲变形（图3），右侧安全支架与车身无明显受力刮痕，左侧安全支架有受力刮痕（说明事故发生时该安全支架已经正常支撑起来了）（图4），车架及副车架处未发现备用的安全防护支撑物件，例如枕木、硬性支撑杆等。

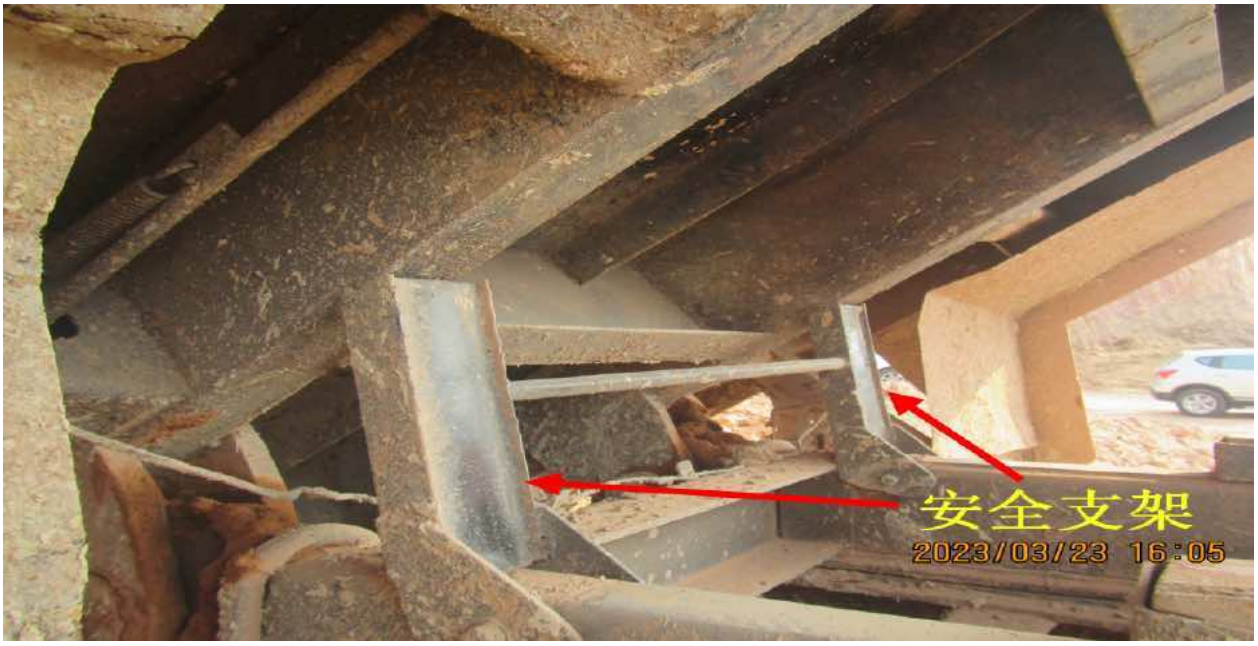


图3

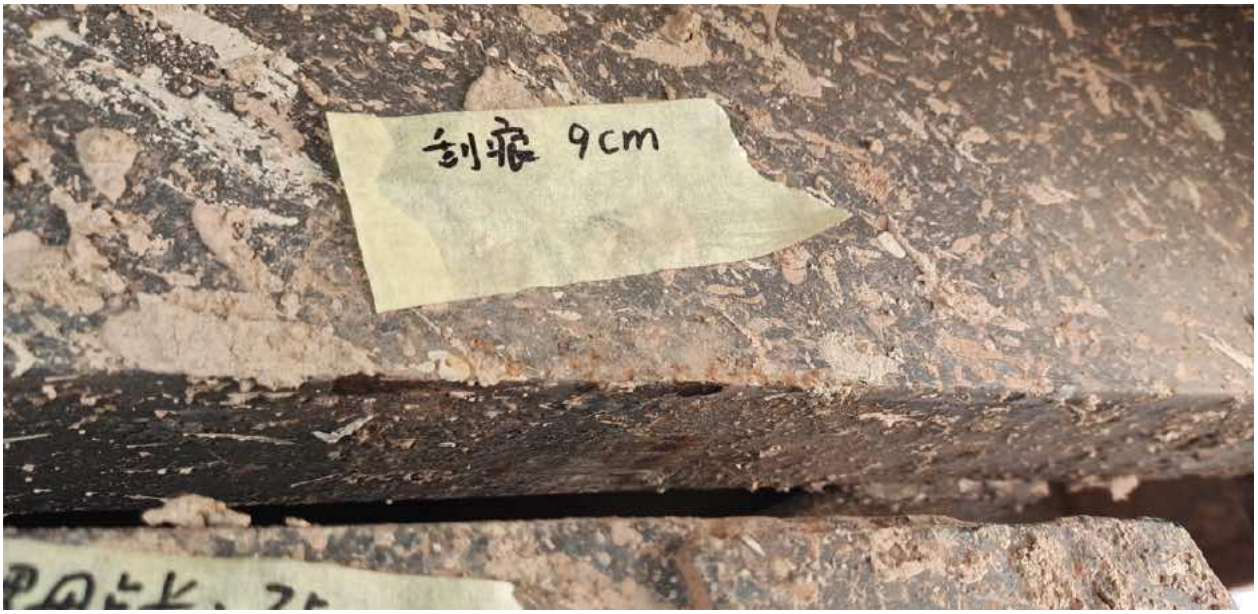


图4

4.经吊车对“内24”自卸车的车厢吊起，将安全支架打上到位，再放下车厢进行测试，结果发现安全支架在受到车厢重力时就突然滑脱，没有支撑车厢的功能。2次试验，结果完全相同。对两组数据进行比对分析，两次试验左右安全支架和车厢底梁均产生刮痕，安全支架是在受到压力（车厢重力）的情况下突然滑脱的。

本次事故原因分析及结论：

1.修理工廖*泉在作业时，车厢升起到高位，车辆的安全支架打开，没有其他的支撑措施。

2.廖*泉进入车厢与底盘之间，将液压高压油管拆卸放油，液压油缸失压，安全支架受到压力（车厢重力）就突然滑脱，车厢急速下坠到底，廖华泉身体受到打击、挤压死亡。

（五）其他相关情况。

1.化州市河西街道罗江新区堤防除险加固及碧道建设项目概况（以下简称罗江碧道项目）。

建设单位：化州市水利水电建设服务中心

施工总承包单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

劳务分包单位：广东中钦建设集团有限公司

监理单位：广东城华工程咨询有限公司

2.广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称水利三局），成立时间：1987年01月23日，法定代表人：曾*成，注册资本：人民币叁亿伍仟万元，统一社会信用代码：914419001980292***，住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋。安全生产许可证号：（粤）JZ安许证字〔2019〕

112***延，许可范围：建筑施工，建筑业企业资质证书：证书编号：D144045*** ，资质类别及等级：公路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级；机场场道工程专业承包贰级。

3.广东中钦建设集团有限公司（以下简称中钦公司），成立时间：2001年11月01日，法定代表人：杨*家，注册资本：人民币肆亿伍仟万元，统一社会信用代码：914409001950273***，住所：茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一。安全生产许可证号：（粤）JZ安许证字〔2020〕164***延，许可范围：建筑施工，建筑业企业资质证书：证书编号：DL34405*** ，资质等级：施工劳务不分等级。

4.罗江碧道项目有关合同关系

水利三局中标罗江碧道项目施工总承包后，2022年8月1日，水利三局与中钦公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，劳务分包作业范围及内容：罗江碧道项目施工总承包作业区；砼工、钢筋工、木工、模板脚手架工、砌筑工、杂工等劳务作业。

经调查，罗江碧道项目动工建设后，中钦公司为了处理好与周边群众的关系，保证项目施工正常开展，中钦公司将部分运输劳务项目交给当地村民组织实施。2023年2月16日，中钦公司后勤工作人员电话联系黎*权，由他安排两台车到罗江碧道项目运输污泥。2023年2月17日，黎*权雇请张*锦（阿美）驾驶“内24”车，到罗江碧道项目工地运输污泥。项目施工方给黎*权的劳务外包费用是按每个台班（一辆车工作八小时）1200元。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2023年2月17日8时许，“内24”泥头车司机张*锦（阿美）驾驶该泥头车在化州市河西街道罗江新区堤防除险加固及碧道建设项目施工现场运输淤泥，发现车辆的液压举升系统漏油，便电话告知黎*贞。黎*贞由于没有联系到修车师傅，就通知黎*炎联系修车师傅来维修车辆；9时许，黎*炎联系到廖*泉过来修车。9时30分许，黎*贞到达罗江碧道施工现场旁的圆岭山（罗江碧道项目施工红线范围外），见廖*泉夫妇已经在现场了，就打电话叫张*锦将车开到圆岭山维修。9时50分许，张*锦驾驶“内24”车到达维修现场，并将车厢升起来，告诉廖*泉漏油的地方；10时许，黎*贞和张*锦离开了现场。廖*泉开始对液压举升装置进行维修，11时许，陈*燕（廖*泉妻子）突然听到一急速的气流声，同时见到大量液压油喷射而出、车厢急剧下坠，廖*泉被压在车厢与底盘之间。

（二）应急救援及现场处置情况

事故发生后，陈*燕立即赶到旁边的罗州大桥建设工程钢筋加工场求救，在罗州大桥建设工程施工现场驾驶挖掘机的黎*炎接报后，立即驾驶挖掘机赶到事故现场。11时20分许，黎*炎用挖掘机将事故车厢勾吊起来，将廖*泉救出来；期间有人拨打求救电话。11时40分许，“120”救护车赶到事故现场，将廖*泉送往化州市人民医院抢救。11时59分，黎*贞拨打“110”报警；13时30分许，廖*泉抢救无效死亡。死亡原因为创伤性休克死亡。公安机关对廖*泉遗体进行了初步检验并对事故现场进行了勘验，认定该起事故为非刑事案件。15时43分，公安机关向市应急管理局值班室报告该起死亡事故，市应急管理局接

报后立即派遣工作人员赶往事故现场进行调查核实，并上报市委、市政府总值班室和茂名市应急管理局。

除了上述部门外，河西街道办及市水务局等部门也在接报后，相继及时赶赴事故现场，组织开展应急处置相关工作，有效防止了事故进一步扩大。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者廖*泉，男，汉族，1989年4月6日出生，广东省化州市良光镇豺岭田介垌村人，死亡原因为创伤性休克死亡。

由于涉事双方多次进行协商，但一直未能达成具体赔偿协议，直接经济损失的具体数据暂未能统计。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

廖*泉在对自卸车辆进行维修的过程中，在没有确认安全支架是否稳固有效，也没有采用其他的加强、辅助措施支撑车厢的情况下，就进入车厢下作业。

廖*泉站在车厢与底盘之间维修液压举升装置时，拆开油缸的高压油道油缸失压，失去对车厢的支撑作用，安全支架受到压力（车厢重力）的情况下突然滑脱，车厢没有任何支撑急剧下坠，打击、挤压廖*泉，导致事故发生。

（二）间接原因

一是廖*泉没有取得机动车维修方面的职业资格证书，更无从事机动车维修经营业务的工商证照，不具备维修自卸车的资质，就擅自承担车辆维修业务。

二是黎*权等12名村民合伙购进的拼装汽车，车辆机械安全支架设计有缺陷，受到车厢的重力后就突然滑脱；未委托专业机构、专业人员对车辆进行维护、保养，未及时发现并消除安全事故隐患；在车辆需要维修时，委托无维修车辆资质的人员进行维修。

（三）其他问题

1.中钦公司将土方运输项目违规发包给使用“无牌无证”、无安全保障车辆的私人运输。

2.水利三局对中钦公司将土方运输项目违规发包给使用“无牌无证”、无安全保障车辆的私人运输的情形未尽到统一协调、管理职责。

（四）地方党委、政府和部门存在的问题

1.化州市水务局。水务部门作为水利建设工程行业主管部门，对罗江碧道项目监督不力，未发现施工方将土方运输项目违规发包给使用“无牌无证”、无安全保障车辆的私人运输。

2.化州市河西樟村村委会。该村未能认真履行《茂名市人民政府办公室关于加强全市农村道路交通安全管理工作的意见》中关于行政村委会职责，对辖区机动车及驾驶人底数排查不彻底，日常管理和安全宣传不到位，导致辖区存在非法泥头车的问题。

（五）事故性质

经事故调查认定，该事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人员处理建议

1.廖*泉，不具备维修自卸车的资质却擅自承接维修业务。在作业时，在没有确认安全支架是否稳固有效，也没有采用其他的加强、辅助措施支撑车厢的情况下，就冒险进入车厢下作业，冒险拆开油缸的高压油道，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，免予追究责任。

2.黎*权、黎*炎、黎*贞、黎*旺、黎*超、黎*志、黎*贵、黎*英、黎*春、黎*生、黎*勇、黎*柱等12人，作为涉事泥头车投资人，在明知该车辆没有任何合法保障的情况下，没有保证泥头车的维护保养资金投入，未及时发现并消除车厢安全支架无效的事故隐患；擅自将没有任何合法保障的泥头车交给没有维修机动车资质的人员维修，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对事故发生负主要责任。建议由市应急管理局根据其具体违法违规行为，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，对其作出行政处罚。

（二）对有关公职人员及部门处理建议

事故调查组在调查过程中发现的地方党委、政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，已移交市纪委监委。有关人员的党纪政务处分等处理意见，由市纪委监委提出。

（三）其他建议

1.中钦公司将土方运输项目发包给使用“无牌无证”、无安全保障车辆的私人运输，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》等有关规定。建议由水务部门对中钦公司作出行政处罚。

2.水利三局对中钦公司未尽到统一协调、管理职责的情形，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》等有关规定。建议由水务部门对水利三局作出行政处罚。

3.化州市水务局作为水利建设工程行业主管部门，对罗江碧道项目监督不力，未及时发现和纠正项目施工方存在违规发包的行为，建议责成水务局向市政府做出深刻的书面检查。

4.事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

一是交通运输部门牵头组织有关部门立即对全市辖区内机动车维修经营点进行专项整治行动，进一步督促维修经营点落实主体责任，建立、健全各项机动车维修管理制度和安全操作规程，开展好从业人员的安全教育培训工作，对未取得机动车维修经营备案的维修经营点依法依规进行查处。

二是各有关部门要依法查处非法拼装汽车及非法买卖拼装汽车行为，依法取缔非法拼装汽车企业。

三是全市各在建设项目施工单位、监理单位、业主要对工程施工或外包时，有无使用/雇用“无牌无证”、无安全保障车辆的行为，进行自查自纠，以策安全。

四是各镇（街道）、各有关部门要加强建设项目工地内泥头车安全管理工作，督促建设单位和施工企业必须雇请正规运输企业、专业户运输土石方，严禁“无牌无证”的泥头车进入工地从事运输作业，确保生产安全。

化州市河西街道“2·17”一般

其它伤害事故调查组

（化州市人民政府于2023年10月3日对该事故报告正式进行批复）

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。